



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 35 / Pid.Sus.Anak / 2016 /PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama lengkap : **TERDAKWA ANAK;**
Tempat lahir : Batubulan ;
Umur/tanggal lahir : 17 tahun / 14 Pebruari 1999 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Denpasar ;
Agama : Hindu ;
Pekerjaan : Sopir ;
Pendidikan : SD tidak tamat ;

Anak ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 4 Desember 2016
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 4 Desember 2016 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2016 sampai dengan tanggal 9 Desember 2016 ;-
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2016 sampai dengan tanggal 10 Desember 2016 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 11 Desember 2016 sampai dengan tanggal 25 Desember 2016 ;

Di persidangan, Anak didampingi oleh Penasihat Hukum **SITI SAPURAH, SH**, Advokat dan Mediator Siti Sapurah, SH dan Rekan, yang berkantor di Jalan Plawa No. 57 Denpasar, bertindak berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dps tanggal 1 Desember 2016, Petugas Pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Denpasar bernama : **I GST AG. MEI RUSILAWATI** dan Dinas Sosial (Dinsos) ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 35/Pid.Sus.Anak/2016/PN Dps tanggal 1 Desember 2016 tentang penunjukan Hakim ;

Penetapan Hakim Nomor 35/Pid.Sus.Anak/2016/PN Dps tanggal 2 Desember 2016 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 1 Desember 2016 Nomor : PDM-1099/DENPA/OHD/12/2016 serta berkas perkara sebagaimana terlampir dalam surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa No. B-5961/P.1.10/Ep/12/2016 tertanggal 1 Desember 2016 yang dilimpahkan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Denpasar pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 1 Desember 2016 ;

Telah mendengar Hasil Laporan dari Balai Perumahan (BAPAS) Klas I Denpasar tertanggal 9 September 2016 yang dibacakan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan dalam perkara ini;

Setelah pula mendengar pembacaan surat tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan tanggal 19 Desember 2016 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan anak **TERDAKWA ANAK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap anak **TERDAKWA ANAK** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama anak ditahan dengan perintah anak tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah silver tahun 2016 No Pol. DK 5301 QN;
 - 1 (satu) lembar STNK an Dedi Safari Yoga;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Vespa LX 125/T warna putih tahun 2011 No. Pol. DK 8580 CH;
 - 1 (satu) lembar STNK An. Yohanes Rombot;

Dipergunakan dalam perkara anak an Dedi Safari Yoga ;
4. Membebaskan kepada anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan dari Anak dan Penasehat Hukumnya secara lisan yang disampaikan dalam persidangan tanggal 19 Desember 2016, yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan :

- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar jawaban dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan atas permohonan Anak dan Penasehat Hukumnya, pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula, demikian pula Anak dan Penasehat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak, dijelaskan : pada tingkat Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan perkara Anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan Diversi, namun dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak, dijelaskan : Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan : diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) Tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak, dijelaskan : proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif ;

Menimbang, bahwa karena ancaman pidana terhadap Anak sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4, dengan ancaman pidana di atas 7 (tujuh) Tahun, maka proses Diversi tidak dapat dilakukan ;

Menimbang, bahwa Anak diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak yaitu anak TERDAKWA ANAKbersama-sama dengan saksi DEDI SAFARI YOGA (anak yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2016 pukul 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2016 bertempat di Jalan Pemogan Pondok 828 Jalan Raya Pemogan No.104 Denpasar Selatan atau setidaknya-tidaknya ditempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Vespa LX dengan nomor Polisi DK 8580 CH warna putih tahun 2011, Noka RP8M66100BV031652, Nosin M661M41197 yang seluruhnya atau sebagian milik saksi PUTU JULI KANA INDAH atau setidaknya-tidaknya milik orang lain selain milik ia anak dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan oleh orang yang pada situs tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan anak dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2016 sekira pukul 20.00 Wita anak TERDAKWA ANAK bersama-sama dengan saksi DEDI SAFARI YOGA (anak yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah) bertemu dikosan anak TERDAKWA ANAK di Jalan Mekar Blok B Pemogan Denpasar, di kos anak tersebut anak TERDAKWA ANAK dan saksi DEDI SAFARI YOGA (anak yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah) sepakat untuk mengambil sepeda motor di kos-kosan Pondok 828 karena sebulan sebelumnya anak I KETUT ALT WIGUNA sudah sering lewat di tempat kos tersebut dan melihat posisi motor selalu dalam keadaan lurus dan anak TERDAKWA ANAK memperkirakan stang motor tersebut tidak dikunci. Selanjutnya hari Minggu tanggal 21 Agustus 2016 sekitar pukul 02.00 Wita anak TERDAKWA ANAK dan saksi DEDI SAFARI YOGA (anak yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah) bersama-sama berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna merah silver tahun 2016 Nopol DK 5301 QN milik saksi DEDI SAFARI YOGA;
- Bahwa sesampainya di kos-kosan Pondok 828 Jalan Raya Pemogan No 104 Denpasar Selatan anak TERDAKWA ANAK berhenti dan mematikan sepeda motor kemudian saksi DEDI SAFARI YOGA (anak yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah) masuk ke pekarangan kos mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Vespa LX dengan nomor Polisi DK 8580 CH warna putih tahun 2011, Noka RP8M66100BV031652, Nosin M661M41197 yang diparkir didepan kamar kos kemudian saksi DEDI SAFARI YOGA (anak yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah) membawa sepeda motor tersebut ke belakang mobil, selanjutnya anak TERDAKWA ANAK mengambil sepeda motor Vespa tersebut dan menaikinya dan saksi DEDI SAFARI YOGA (anak yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah) mendorong dari belakang dengan mengendarai sepeda motor Scoopy miliknya sampai tiba dikosan anak I KETUT ALIT WIGUNA, selanjutnya anak menaruh 1 (satu) unit sepeda motor Vespa LX dengan nomor Polisi DK 8580 CH warna putih tahun 2011, Noka RP8M66100BV031652, Nosin M661M41197 tersebut di parkiran kosnya;
- Bahwa anak TERDAKWA ANAK dan saksi DEDI SAFARI YOGA (anak yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah) tidak pernah meminta ijin kepada saksi PUTU JULI KANA INDAH sebagai pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Vespa LX dengan nomor Polisi DK 8580 CH warna putih tahun 2011,

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noka RP8M66100BV031652, Nosin M661M41197 untuk mengambil 1 (satu) unit kendaraan bermotor tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan anak TERDAKWA ANAK dan saksi DEDI SAFARI YOGA (anak yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah) menyebabkan saksi PUTU JULI KANA INDAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan anak TERDAKWA ANAK dan saksi DEDI SAFARI YOGA (anak yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Anak menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut, selanjutnya Anak melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan **3 (tiga) orang saksi**, yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang menerangkan sebagai berikut :

1. I MADE DESI ARI SETIYAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini, berdasarkan laporan polisi Nomor LP-B/111/VIII/2016/Polsek DENSEL/SPKT bahwa ada tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Anak (I Ketut Alit Wiguna) bersama dengan Dedi Safari Yoga pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2016 di Jalan Pemogan Pondok 828 Jalan Raya Pemogan No. 104 Denpasar Selatan ;
- Bahwa, adapun barang yang diambil oleh Anak (I Ketut Alit Wiguna) adalah 1 (satu) unit sepeda motor Vespa LX 125/T warna putih tahun 2011, No.Pol DK 8580 CH Noka : RP8M66100BV031652, Nosin : M661M41197 ;
- Bahwa, pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Vespa LX 125/T warna putih tahun 2011, No.Pol DK 8580 CH Noka : RP8M66100BV031652, Nosin : M661M41197 adalah Putu Juli Kana Indah ;
- Bahwa, berdasarkan keterangan dan petunjuk yang dikumpulkan, ciri-ciri yang melakukan tindak pidana pencurian mengarah ke Dedi Safari Yoga, kemudian diketahui alamat dari Dedi Safari Yoga dan mengamankan Dedi Safari Yoga. Kemudian saksi mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Vespa LX 125/T warna putih tahun 2011, No.Pol DK 8580 CH Noka : RP8M66100BV031652, Nosin : M661M41197 di Jalan Mekar Blok B Pemogan Denpasar dan mengamankan Anak (I Ketut Alit Wiguna) ;
- Bahwa, setelah diinterogasi I Ketut Alit Gunawan dan Dedi Safari Yoga mengakui telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Vespa LX 125/T

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, No.Pol DK 8580 CH Noka : RP8M66100BV031652,

Nosin : M661M41197 tersebut ;

- Bahwa, Dedi Safari Yoga ditangkap dirumahnya sedangkan TERDAKWA ANAK ditangkap dirumah temannya ;
- Bahwa, teman TERDAKWA ANAK tidak mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh TERDAKWA ANAK;
- Bahwa, TERDAKWA ANAK sebelumnya pernah melakukan tindak pidana pencurian tetapi bukan saksi yang melakukan penangkapannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan benar ;

2. DEDI SAFARI YOGA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, yang mempunyai ide melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah TERDAKWA ANAK;
- Bahwa, saksi kasihan kepada TERDAKWA ANAK karena ia bilang butuh uang untuk mengabenkan orang tuanya jadi saksi ikut membantunya untuk melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa, barang yang saksi dan TERDAKWA ANAK ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Vespa LX 125/T warna putih tahun 2011, No.Pol DK 8580 CH Noka : RP8M66100BV031652, Nosin : M661M41197;
- Bahwa, yang pertama kali melihat 1 (satu) unit sepeda motor Vespa LX 125/T warna putih tahun 2011, No.Pol DK 8580 CH Noka : RP8M66100BV031652, Nosin : M661M41197 adalah I Ketut Alit Wiguna.
- Bahwa, saksi bersama dengan TERDAKWA ANAK mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Vespa LX 125/T warna putih tahun 2011, No.Pol DK 8580 CH pada tanggal 21 Agustus 2016 sekitar jam 02.00 wita.
- Bahwa, saksi kenal dengan I Ketut Alit Gunawan baru 1 minggu.
- Bahwa, saat saksi bersama dengan TERDAKWA ANAK mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Vespa LX 125/T warna putih tahun 2011, No.Pol DK 8580 CH tersebut tidak dalam keadaan terkunci.
- Bahwa, saksi bersama dengan TERDAKWA ANAK membawa 1 (satu) unit sepeda motor Vespa LX 125/T warna putih tahun 2011, No.Pol DK 8580 CH tersebut dengan cara didorong dan dibawa ke tempat kost I Ketut Alit Wiguna.
- Bahwa, saksi belum pernah melakukan tindak pidana pencurian.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan benar ;

3. PUTU JULI KANA INDAH, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, saksi memberikan keterangan dalam perkara anak ini karena kehilangan sepeda motor Vespa LK DK 8580 CH milik saksi ;

- Bahwa, kejadian kehilangan sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2016 sekitar jam 07.00 Wita;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2016 sekitar pukul 06.00 Wita saksi memarkir sepeda motor saat saksi pulang dari pasar di depan kamar kost, selanjutnya sekitar jam 24.00 Wita saksi datang dari kampung masih melihat motor tersebut parkir, kemudian keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2016 sekitar jam 07.00 Wita saksi mau berangkat ke pasar ternyata sepeda motor saksi sudah tidak ada, saksi tanyakan ke tetangga juga tidak ada yang tahu, kemudian saksi lapor ke Pospol Pemogan dan saksi disarankan lapor Polisi ;
- Bahwa, sepeda motor saksi tersebut tidak dikunci stang karena saksi kira aman mengingat ditempat tersebut ada Satpamnya ;
- Bahwa, tempat kost tersebut tidak ada tembok sehingga orang bisa masuk;
- Bahwa, pelakunya tidak mendapat ijin dari saksi untuk mengambil barang berupa Vespa LX no. Pol. DK 8085 CH tersebut ;
- Bahwa, saksi tinggal di tempat kost tersebut sudah 3 (tiga) tahun ;
- Bahwa, saksi merasa nyaman tinggal di tempat kost tersebut karena ada Satpamnya ;

Bahwa, Anak membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi A de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Anak yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, anak telah mencuri sepeda motor Vespa LX 125 A/T warna putih tahun 2011 DK 8580 CH Noka RP8M66100BV039652 Nosin M661M41197 pada tanggal 24 Agustus 2016 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di kos-kosan jalan Pemogan Pondok 828 jalan Raya Pemogan No 104 Denpasar Selatan dan anak tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor vespa yang anak curi dan pada saat anak mencuri sepeda motor tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya;
- Bahwa Anak mengambil sepeda motor Vespa LX 125 A/T warna putih tahun 2011 DK 8580 CH bersama – sama dengan saksi: DEDI SAFARI YOGA;
- Bahwa cara anak TERDAKWA ANAK mengambil sepeda motor vespa yaitu : Pada Hari Minggu 21 Agustus 2016 pukul 02.00 Wita anak dan saksi DEDI SAFARI YOGA bertempat di kos-kosan anak di pemogan jalan Mekar Blok B Pemogan Denpasar keduanya janji berangkat menggunakan 1 (Satu)

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Sepeda Motor Scoopy warna merah DK 5301 QN milik saksi: DEDI

SAFARI YOGA;

- Bahwa anak dengan membonceng saksi DEDI SAFARI YOGA sampai di kos-kosan Pondok 828 Jalan Raya Pemogan No 104 Denpasar Selatan kemudian anak berhenti dan mematikan sepeda motor kemudian saksi DEDI SAFARI YOGA masuk lewat samping kebun dan masuk ke tempat motor vespa yang di parkir di depan kamar kos-kosan, kemudian saksi DEDI SAFARI YOGA menuntun sepeda motor menuju keluar pekarangan kos-kosan langsung anak menukar sepeda motor yang diambil kemudian anak yang membawanya dengan di dorong dari belakang menggunakan sepeda motor yang di bawa saksi DEDI SAFARI YOGA dengan menggunakan kaki sebelah kiri sampai tiba di kos-kosan anak menaruh di parkiran kos anak kemudian saksi DEDI SAFARI YOGA berusaha mengangkat jok sepeda motor curian dan kemudian tangan kanan anak berusaha masuk dari samping jok hingga ke dalam jok sepeda motor diraba-raba ternyata ada STNK di dalamnya. Setelah itu anak mengambil obeng dan mau melepaskan DK Motor tersebut, tetapi tidak jadi karena di kosan anak tidak ada DK motor lain, dan akhirnya anak dan saksi DEDI SAFARI YOGA hanya melepaskan stiker yang menempel di samping motor vespa, dan setelah itu anak langsung tidur di kos-kosan sedangkan saksi DEDI SAFARI YOGA pulang ke rumahnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 sekitar pukul 12 00 wita anak dan saksi DEDI SAFARI YOGA pergi ke tukang kunci yang berada di pertigaan Jln Pamogan Denpasar, dan disana anak menanyakan kepada tukang kunci " Apakah bisa bikin kunci duplikat untuk sepeda motor Vespa" dan tukang kunci menjawab " Tidak bisa " dan anak disuruh langsung bikin di dealernya dan akhirnya anak dan saksi DEDI SAFARI YOGA pergi ke Dealer Vespa Imam Bonjol akan tetapi pegawai dealer curiga bahwa motor itu curian kemudian anak dan saksi DEDI SAFARI YOGA lari dari dealer tersebut, dan selanjutnya pada sore anak dan saksi DEDI SAFARI YOGA memindahkan sepeda motor tersebut ke kosan-kosan sebelah yang pemilik kosan tersebut anak tidak ketahui supaya tidak ada orang yang tahu bahwa anak dan saksi DEDI SAFARI YOGA telah mencuri sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2016, anak dan saksi DEDI SAFARI YOGA ditangkap oleh Polisi karena telah mencuri sepeda motor;
- Bahwa yang dimaksud kata sepakat adalah antara anak dan saksi: DEDI SAFARI YOGA berjanji untuk mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor yang mana kurang lebih sebulan sebelum anak mengambil motor tersebut, anak

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sempat melihat motor tersebut karena anak sering lewat kos tersebut, dimana setiap anak lihat posisi motor tersebut selalu dalam keadaan lurus sehingga anak mengira bahwa stang motor tersebut tidak dikunci;

- Bahwa anak yang mempunyai inisiatif untuk mencuri motor tersebut pada tanggal 20 Agustus 2016, sekira pukul 20.00 wita bertempat di kos-kosan anak dan anak mengatakan kepada saksi: DEDI SAFARI YOGA, " DIK CANG BUTUH PIS LIMA JUTA ENGKEN CARANE , DITU ADE MOTOR SING TAEN MEKUNCI STANG COBAK NYEMAK NYANAN NAH (anakbutuh uang lima juta rupiah, gimana caranya, disana ada sepeda motor yang tidak dikunci stangnya coba kita ambil nanti) kemudian dijawab oleh saksi: DEDI SAFARI YOGA " LIHAT SITUASI SAJA "
- Bahwa akhirnya pada tanggal 21 Agustus 2016 sekitar pukul 02.00 wita, anak dan saksi DEDI SAFARI YOGA pergi ke di Kos-kosan Pondok 828 Jalan Raya Pemogan No 104 Denpasar Selatan, kemudian anak mengatakan tidak berani mengambil motor yang ada dikosan tersebut, dan akhirnya anak dan saksi: DEDI SAFARI YOGA pergi dari kos-kosan tersebut, kemudian anak kembali lagi dan akhirnya saksi: DEDI SAFARI YOGA masuk lewat samping kebun lalu masuk ke tempat motor yang di parkir di depan kamar kos-kosan yang ada penerangan cahaya lampu dan di dalam pekarangan kos-kosan kemudian saksi DEDI SAFARI YOGA menuntun sepeda motor menuju keluar pekarangan kos-kosan, kemudian anak menukar sepeda motor yang diambil kemudian anak yang membawanya dengan di dorong dari belakang menggunakan sepeda motor yang di bawa saksi DEDI SAFARI YOGA dengan menggunakan kaki sebelah kiri sampai tiba di kosan anak menaruh di parkiran kos anak;
- Bahwa anak merencanakan untuk menjual sepeda motor tersebut dan hasilnya anak mau bagi kepada saksi DEDI SAFARI YOGA dan ada pembeli sepeda motor namun anak keduluan diamankan anggota Opsnal Dit Reskrim Polda Bali;
- Bahwa anak selain mengambil 1 (Satu) Unit sepeda motor Vespa LX 125 A/T warna putih tahun 2011 DK 8580 CH di jalan Pemogan Pondok 828 jalan Raya Pemogan No 104 Denpasar Selatan, anak juga mengambil STNK di dalam Jok sepeda motor tersebut dan anak mengetahui bahwa perbuatan mengambil barang tanpa seijin merupakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa benar 1 (Satu) Unit sepeda motor Vespa LX 125 A/T warna putih tahun 2011 DK 8580 CH yang dicuri anak di jalan Pemogan Pondok 828 jalan Raya Pemogan No 104 Denpasar selatan pada hari minggu tanggal 21 Agustus 2016;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, anak menyesal atas perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah silver tahun 2016 No Pol. DK 5301 QN ;
- 1 (satu) lembar STNK an Dedi Safari Yoga ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Vespa LX 125/T warna putih tahun 2011 No. Pol. DK 8580 CH ;
- 1 (satu) lembar STNK An. Yohanes Rombot ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dihubungkan dengan keterangan Anak serta barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, TERDAKWA ANAK dan saksi DEDI SAFARI YOGA bersama – sama telah mengambil tanpa ijin barang berupa sepeda motor jenis Vespa LX 125 A/T warna putih tahun 2011 DK 8580 CH milik PUTU JULI KANA INDAH yang diparkir di kost-kosan di Pondok 828 Jln. Raya Pemogan No. 104 Pemogan Denpasar Selatan;
- Bahwa, sebulan sebelum TERDAKWA ANAK mengambil tanpa ijin sepeda motor vespa bersama dengan saksi Dedi Safari Yoga, TERDAKWA ANAK melihat motor vespa tersebut dalam keadaan lurus dan tidak dikunci stang karena anak TERDAKWA ANAK sering lewat kost – kosan korban PUTU JULI KANA INDAH di Pemogan Pondok 828 jalan Raya Pemogan No 104 Denpasar Selatan;
- Bahwa, TERDAKWA ANAK yang mempunyai inisiatif untuk mencuri motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2016, sekira pukul 20.00 wita bertempat di kos-kosan anak dan anak mengatakan kepada saksi DEDI SAFARI YOGA, “ DIK CANG BUTUH PIS LIMA JUTA ENGKEN CARANE , DITU ADE MOTOR SING TAEN MEKUNCI STANG COBAK NYEMAK NYANAN NAH (anak butuh uang lima juta rupiah, gimana caranya, disana ada sepeda motor yang tidak dikunci stangnya coba kita ambil nanti) kemudian dijawab oleh saksi DEDI SAFARI YOGA “ LIHAT SITUASI SAJA “;
- Bahwa, karena merasa kasihan kepada TERDAKWA ANAK karena membutuhkan uang untuk mengabenkan orang tuanya, saksi Dedi Safari Yoga saksi menyepakatinya dan menyetujui untuk ikut mengambil motor vespa tersebut. Selanjutnya hari Minggu tanggal 21 Agustus 2016 sekitar pukul 02.00 Wita anak dan saksi Dedi Safari Yoga bersama-sama berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna merah silver tahun 2016 Nopol DK 5301 QN milik saksi Dedi Safari Yoga, sesampainya di kos-kosan Pondok 828

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Raya Pamogan No. 104 Denpasar Selatan anak berhenti dan mematikan sepeda motor kemudian saksi Dedi Safari Yoga masuk ke pekarangan kos mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Vespa LX dengan nomor Polisi DK 8580 CH warna putih tahun 2011 yang diparkir didepan kamar kos kemudian saksi Dedi Safari Yoga membawa sepeda motor tersebut ke belakang mobil, selanjutnya anak mengambil sepeda motor Vespa tersebut dan menaikinya dan saksi Dedi Safari Yoga mendorong dari belakang dengan mengendarai sepeda motor Scoopy miliknya sampai tiba dikosan anak, selanjutnya anak menaruh 1 (satu) unit sepeda motor Vespa LX dengan nomor Polisi DK 8580 CH warna putih tahun 2011 tersebut di parkiran kosnya;

- Bahwa, I KETUT ALLIT WIGUNA merencanakan untuk menjual sepeda motor tersebut dan hasilnya mau bagi kepada saksi DEDI SAFARI YOGA dan ada pembeli sepeda motor namun anak dan saksi Dedi Safari Yoga keduluan diamankan anggota Opsnal Dit Reskrim Poldabali;
- Bahwa, benar setelah mencuri sepeda motor vespa anak TERDAKWA ANAK ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 jam 12.00 Wita di Jalan Pulau Moyo No. 163 Denpasar sedangkan saksi DEDI SAFARI YOGA ditangkap di Jalan Raya Pamogan Kampung Islam Denpasar;
- Bahwa Putu Juli Kana Indah tidak pernah memberikan ijin kepada anak TERDAKWA ANAK dan DEDI SAFARI YOGA untuk mengambil sepeda motor jenis vespa miliknya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang diperlukan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa kini Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut perbuatan Anak memenuhi unsur-unsur pasal dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara tunggal yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke- 4 KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- *Barang siapa ;*
- *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;*
- *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;*
- *Dilakukan di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya ;*
- *Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;*

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Add 1. Unsur pertama : **Barang siapa** :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ *barang siapa* ” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan mampu bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “*duduk*” sebagai Anak, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam pemeriksaan di persidangan setelah ditanyakan identitas Anak ternyata identitas yang disebutkan oleh Anak adalah cocok dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Anak di persidangan ternyata keseluruhannya menunjukkan bahwa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Anak **TERDAKWA ANAK**;

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan dipersidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku Anak ternyata Anak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Anak dan juga dapat mengingat kejadian yang telah lampau sehingga tidak ada petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Anak adalah orang yang kurang sempurna akalnya oleh karenanya Anak adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Add 2. Unsur kedua : **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** :

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, anak TERDAKWA ANAK bersama-sama dengan saksi DEDI SAFARI YOGA (anak yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah) mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Vespa LX dengan Nomor Polisi DK 8580 CH warna putih tahun 2011 pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2016 pukul 02.00 Wita bertempat di Jalan Pemogan Pondok 828 Jalan Raya Pemogan No. 104 Denpasar Selatan, milik saksi korban PUTU JULI KANA INDAH;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, telah terpenuhi ;

Add 3. Unsur ketiga : **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** ;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa anak DEDI SAFARI YOGA bersama-sama dengan saksi TERDAKWA ANAK (anak yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah) mengambil sepeda motor Vespa

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
LX dengan Nomor Polisi DK 8580 CH warna putih tahun 2011, Noka :
RP8M66100BV031652, Nosin : M661M41197 tersebut tidak pernah meminta ijin
kepada pemiliknya yaitu saksi PUTU JULI KANA INDAH ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur
dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Add. 4. Unsur ke-empat : **Dilakukan di waktu malam hari dalam sebuah rumah
atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya ;**

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada
hari Minggu tanggal 21 Agustus 2016 sekitar pukul 02.00 Wita anak TERDAKWA
ANAK dan saksi DEDI SAFARI YOGA (anak yang penuntutannya dalam berkas
perkara terpisah) bersama-sama berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda
motor Scoopy warna merah silver tahun 2016 Nopol DK 5301 QN milik saksi DEDI
SAFARI YOGA, sesampainya di kos-kosan Pondok 828 Jalan Raya Pemogan No. 104
Denpasar Selatan saksi DEDI SAFARI YOGA (anak yang penuntutannya dalam
berkas perkara terpisah), kemudian saksi DEDI SAFARI YOGA masuk ke pekarangan
kos mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Vespa LX dengan Nomor Polisi DK 8580
CH warna putih tahun 2011 yang diparkir di depan kamar kos, kemudian saksi DEDI
SAFARI YOGA membawa sepeda motor tersebut ke belakang mobil, selanjutnya anak
TERDAKWA ANAK mengambil sepeda motor Vespa tersebut ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur
dilakukan di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang
ada rumahnya telah terpenuhi;

Add 5. Unsur kelima : **Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;**

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa
Anak TERDAKWA ANAK dan saksi DEDI SAFARI YOGA (anak yang penuntutannya
dalam berkas perkara terpisah) sepakat untuk mengambil barang berupa 1 (satu)
unit sepeda motor Vespa LX dengan Nomor Polisi DK 8580 CH warna putih tahun
2011 di Jalan Pemogan Pondok 828 Jalan Raya Pemogan No. 104 Denpasar Selatan,
milik saksi korban PUTU JULI KANA INDAH, sehingga unsur dilakukan oleh dua
orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas
maka menurut Majelis Hakim perbuatan Anak telah memenuhi semua unsur-unsur
dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP yang didakwakan kepadanya, oleh
karena itu kepada Anak harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sesuai
dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka sesuai pasal 193 ayat (1) KUHP Anak harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Anak ditahan sejak tanggal 21 Nopember 2016 sampai dengan sekarang, maka lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah Anak tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak bukanlah semata mata merupakan tindakan pembalasan dendam, namun memiliki tujuan agar Anak dapat menyesali perbuatannya dan dikemudian hari dapat memperbaiki kesalahannya, disamping itu untuk memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah cukup adil sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Anak ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah silver tahun 2016 No Pol. DK 5301 QN;
- 1 (satu) lembar STNK an Dedi Safari Yoga;
- 1 (satu) unit sepeda motor Vespa LX 125/T warna putih tahun 2011 No. Pol. DK 8580 CH;
- 1 (satu) lembar STNK An. Yohanes Rombot ;

Hakim dengan berpedoman pada ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHP akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka biaya perkara dibebankan kepadanya ;

Menimbang, bawa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan anak merugikan orang lain;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat ;
- Anak sudah pernah dihukum;

Hal yang meringankan :

- Anak berlaku sopan dalam persidangan
- Anak mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Anak masih muda dan masih bisa memperbaiki diri ;

Memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pasal-pasal lain dalam

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Anak **TERDAKWA ANAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dalam keadaan memberatkan** “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah silver tahun 2016 No Pol. DK 5301 QN ;
 - 1 (satu) lembar STNK an Dedi Safari Yoga ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Vespa LX 125/T warna putih tahun 2011 No. Pol. DK 8580 CH ;
 - 1 (satu) lembar STNK An. Yohanes Rombot ;**Dipergunakan dalam perkara anak an. Dedi Safari Yoga ;**
6. Membebankan biaya perkara kepada Anak sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **Selasa, tanggal 20 Desember 2016** oleh **MADE SUKERENI, SH.,MH** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **EVIE LIBRATA SINTA, S.Si, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri I **GUSTI AYU PUTU MIRAH AWANTARA, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar, Anak, Penasehat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan dan Dinas Sosial.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

EVIE LIBRATA SINTA, S.Si, S.H.

MADE SUKERENI, S.H.,M.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN:

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk melakukan upaya hukum banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar perkara Nomor : 35/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Dps tertanggal 20 Desember 2016 telah lampau sehingga putusan tersebut sejak tanggal 28 Desember 2016 telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Panitera Pengganti,

EVIE LIBRATA SINTA, S.Si, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)